



CONTRAT DE GESTION DES TRAITEMENTS DE DONNEES PERSONNELLES

2.5.0

CHAMP D'APPLICATION

Dès lors qu'elles opèrent un Traitement de Données personnelles, les Parties sont soumises aux exigences de la Réglementation sur la protection des données et s'engagent à en respecter strictement les termes.

Le présent contrat de gestion des traitements de Données personnelles (ci-après « **DPA** ») est conclu entre SCALINGO et le Client ; il a pour objet de définir les obligations et responsabilités des Parties dans les Traitements de Données personnelles opérés pour les besoins de l'exécution du Contrat.

SCALINGO agit comme Sous-traitant du Client qui utilise la Plateforme pour héberger, notamment, les Données personnelles de ses propres clients, employés et/ou autres partenaires. SCALINGO s'engage alors à respecter les obligations qui lui incombent en tant que Sous-traitant et précisées en Partie II du DPA.

Lorsqu'elle traite les Données personnelles des contacts du Client, souscripteurs des Services, et des Utilisateurs de la Plateforme, SCALINGO agit comme Responsable du traitement de ces Données personnelles. SCALINGO s'engage à respecter les obligations qui lui incombent en tant que Responsable de traitement et précisées en Partie III du DPA.

Le DPA fait partie intégrante du Contrat conclu entre SCALINGO et le Client.

Le DPA prend effet concomitamment à la prise d'effet du Contrat et reste en vigueur pendant toute la durée du Contrat.

En cas de contradiction entre les clauses du DPA et celles du Contrat, les clauses du DPA prévaudront pour l'objet qui les concerne.

Les Parties sont convenues de ce qui suit :

PARTIE I -- STIPULATIONS GÉNÉRALES

Article 1. Définitions

- **Responsable du traitement** : désigne la société qui détermine les finalités et les moyens du Traitement des Données personnelles ;
- **Sous-traitant** : désigne la société qui Traite des Données personnelles pour le compte du Responsable du Traitement et selon ses instructions ;
- **Données du Client** : signifie toutes les données, y compris tous les fichiers texte, son, vidéo ou image, et les logiciels, qui sont fournis à SCALINGO par, ou au nom du Client par l'intermédiaire de l'utilisation des Services. Les Données du Client n'incluent pas les Données des Services Professionnels.
- **Réglementation sur la protection des données** : désigne toutes les réglementations européennes et nationales sur la vie privée et les Données personnelles, dont notamment les textes d'application, règlements, ordonnances, normes, lignes directrices et autres actes y compris (sans limiter la généralité de ce qui précède) le Règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016 dit « Règlement Général sur la Protection des Données »

(RGPD) et la Loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite « Loi Informatique et Libertés ».

- **Autorité de protection des données** : désigne l'autorité de contrôle de la protection des Données personnelles concernée par le traitement dans le cadre du présent DPA. Dans l'hypothèse où un traitement affecterait des personnes concernées situées dans plusieurs États membres de l'Union européenne, l'autorité de contrôle du principal établissement du Responsable de Traitement sera considérée comme étant l'autorité chef de file, conformément au RGPD ;
- **Données personnelles** : désigne toute information relative à une personne physique identifiable ou identifiée ; une personne physique identifiable est une personne qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment par un identifiant tel que son nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou un à plusieurs facteurs spécifiques à l'identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale de cette personne physique ;
- **Produits et Services** : désigne les services d'hébergement et de stockage fournis par SCALINGO au titre du Contrat ;
- **Traitement (ou Traiter)** : désigne toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des Données personnelles ou des ensembles de Données personnelles, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction ;
- **PSSI**: désigne la "Politique de Sécurité des Systèmes d'Information" de SCALINGO. Pour obtenir la dernière version applicable de la PSSI, veuillez contacter l'équipe support de Scalingo.
- **Utilisateur(s)** : désigne la personne physique qui bénéficie des Services, qui est employée par le Client ou par des sous-traitants du Client, et autorisée à utiliser tout ou partie des Services, quel que soit le lieu où elle se trouve et les modalités de son accès.

Tous les termes identifiés dans le DPA qui commencent par une majuscule, s'ils ne sont pas définis aux présentes, ont le sens qui leur est donné dans les Conditions Générales de Services de SCALINGO (ci-après les « CGS »).

Article 2. Mesures de sécurité

Outre les obligations de SCALINGO en matière de sécurité, stipulées à l'article 13 des CGS et dans la PSSI, SCALINGO met en œuvre et maintient des mesures techniques et organisationnelles de sécurité appropriées pour protéger la confidentialité des Données personnelles qu'elle traite, conformément aux prescriptions de la Réglementation sur la protection des données.

Ces mesures tiennent compte des risques potentiels pour les personnes concernées du fait des traitements opérés. Ces mesures de sécurité sont conformes à l'état de l'art et aux règles de bonnes pratiques de l'industrie en matière de sécurité, et tiennent compte des orientations des Autorités de protection des données.

SCALINGO fait ses meilleurs efforts pour :

- Veiller à ce que le prestataire d'hébergement sur lesquels la Plateforme est hébergée dispose des mesures de sécurité physique et logique des serveurs et datacenters de nature

à assurer, en particulier, l'intégrité du réseau et des serveurs contre tout acte de malveillance extérieur ou toute attaque informatique connue. Les serveurs sont protégés contre les intrusions notamment par des firewall et pare-feu. L'accès aux systèmes de l'hébergeur par le personnel de SCALINGO est protégé par des mesures de gestion des habilitations et authentification fortes. Les mises à jour de sécurité des systèmes d'exploitation sont installées régulièrement. Des mesures techniques sont mises en place contre les logiciels malveillants.

- Mettre en œuvre et maintenir des mesures de sécurité et de confidentialité de la Plateforme, qui prennent en compte les principes de protection des Données personnelles et sont adaptées au risque engendré par leur traitement sur les droits et libertés des personnes concernées, conformément aux exigences de la Réglementation applicable à la protection des Données personnelles. Ces mesures visent à (i) protéger les Données personnelles contre leur destruction, perte, altération, divulgation à des tiers non autorisés et (ii) assurer le rétablissement de la disponibilité des Données personnelles et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique.

En cas de défaillance des serveurs, SCALINGO fera ses meilleurs efforts pour rétablir le service dans les meilleurs délais, dans la limite des engagements de niveaux de services pris par le prestataire d'hébergement.

Ces mesures techniques et organisationnelles sont détaillées dans la PSSI et régulièrement testées, analysées et évaluées par SCALINGO, dans le cadre du SMSI certifié mis en place par cette dernière, pour assurer leur efficacité.

Article 3. Assurance

SCALINGO s'engage à souscrire et conserver pendant la durée du Contrat une police d'assurance appropriée auprès d'une compagnie d'assurances de premier plan pour couvrir ses obligations en vertu du présent DPA.

Article 4. Contacts des parties

Les points de contact des Parties référencés aux fins d'exécution du DPA sont :

- Pour SCALINGO : Délégué à la Protection des Données : dpo@scalingo.com
- Pour le Client : Nom, coordonnées du délégué à la protection des données (le "DPO"), à renseigner et maintenu à jour par le Client directement depuis l'interface de son Compte Client sur la Plateforme, ou à défaut nom et coordonnées du Client renseignés lors de la souscription au contrat.

Les Parties s'engagent à se tenir mutuellement informées en cas de modification des points de contact précités.

Article 5. Droit applicable -- Compétence

Le présent DPA est régi par le droit français. Il doit être appliqué et interprété conformément à ce droit.

Tout litige concernant la réalisation, la validité ou l'interprétation du DPA sera réglé en priorité par consentement mutuel entre les représentants dûment habilités des Parties. À défaut de solution amiable, tout litige sera soumis à la compétence des tribunaux désignés dans les CGS.

PARTIE II -- TRAITEMENTS DE DONNEES PERSONNELLES POUR LESQUELS SCALINGO EST SOUS-TRAITANT

Article 6. Identification des traitements

Pour les besoins de l'exécution des Services et, plus généralement pour exécuter toutes autres tâches qui pourraient lui être assignées par le Client au titre du Contrat, SCALINGO peut être amenée à traiter les Données personnelles que le Client viendrait intégrer dans les Ressources hébergées sur la Plateforme.

Personne concernée	Finalité du traitement	Base légale	Catégories de données traitées	Durée de conservation
Tout individu dont les Données personnelles sont traitées par le Client à travers les Ressources	Hébergement des Ressources sur la Plateforme	Exécution du Contrat de Service	Toutes catégories, selon les activités de traitement opérées par le Client en tant que Responsable de traitement	Durée du Contrat + 30 jours (délai de restitution des données) ou toute autre durée de rétention sollicitée par le Client
Tout individu dont les Données personnelles sont traitées par Scalingo dans le cadre d'une relation d'accompagnement ou de support contractuel	Accompagnement commercial, support client	Collecte, stockage, adaptation, utilisation, transmission, effacement ou destruction	Toutes catégories, selon les données soumises par le Client en tant que Responsable de traitement	Durée du Contrat ou date de l'exercice de droit + 30 jours (délai de restitution des données avant suppression) ou toute autre durée de rétention inférieure sollicitée par le Client

Article 7. Engagements de SCALINGO

En qualité de Sous-traitant, SCALINGO s'engage à respecter les obligations suivantes et à s'assurer que son personnel respecte les obligations suivantes, conformément à l'article 28 du RGPD:

- (a) Traiter les Données personnelles hébergées par le Client sur la Plateforme aux strictes fins de la fourniture des Services définis dans le Contrat ;
- (b) Assurer la confidentialité des Données personnelles et que son personnel autorisé à les traiter soit tenu par une obligation de confidentialité ;
- (c) Prendre en compte, concernant la Plateforme, et plus généralement, ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des Données personnelles dès l'origine (*privacy by design*) et par défaut (*privacy by default*) ;
- (d) Ne pas utiliser les Données personnelles à d'autres fins que celles prévues par le présent DPA et/ou le Contrat et ne pas les conserver au-delà du terme du Contrat ou toute autre durée spécifiée par le Client.
- (e) Restituer les Données personnelles dans les conditions fixées à l'ARTICLE 15. - ci-après ;
- (f) Ne pas concéder de licence, louer, céder les Données personnelles, en totalité ou en partie, à un tiers, sans le consentement préalable écrit du Client ;

(g) Assister de manière raisonnable le Client dans l'exécution des analyses d'impact sur la vie privée et la consultation préalable de l'autorité de contrôle compétente. Le Client reconnaît et convient que cette assistance fera l'objet d'un devis spécifique de SCALINGO ;

(h) Répondre dans les meilleurs délais à toute demande du Client portant sur les Données personnelles traitées afin de lui permettre de prendre en compte, dans les délais qui lui sont impartis, les éventuelles demandes des Personnes Concernées (droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition, etc.) ; le Client reconnaît et convient que cette assistance fera l'objet d'un devis spécifique de SCALINGO ;

(i) Avertir et assister le Client dans la garantie du respect des obligations relatives à la sécurité des Données personnelles, en particulier dans le cadre des procédures de notification de violation de sécurité, dans les conditions prévues à l'ARTICLE 10. - ci-après. Le Client reconnaît et convient que l'assistance de SCALINGO se limitera à ses obligations légales et contractuelles qui lui incombent et que toute assistance spécifique supplémentaire au CLIENT pourra faire l'objet d'un devis spécifique de SCALINGO ;

(j) Mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles permettant au Client de respecter pleinement les droits des Personnes Concernées, notamment le droit d'accès, le droit d'obtenir la rectification ou la suppression des Données personnelles ou la limitation du traitement de leurs Données personnelles, le droit de s'opposer aux décisions fondées sur le profilage, ainsi que le droit à la portabilité des données, le cas échéant.

(k) Définir et formaliser une politique encadrant la mise à disposition et la restitution des données à caractère personnel ainsi que leur destruction, et la mettre à disposition du Client sur demande.

Le Client est informé que si SCALINGO est obligée de divulguer les Données personnelles à un organisme chargé de l'application de la loi, SCALINGO fera ses meilleurs efforts pour donner au Client un préavis raisonnable et lui permettre de solliciter toute ordonnance de protection ou autre recours approprié, sauf si SCALINGO en est interdit par la loi ou par l'Autorité de protection des données compétente. Enfin, le Client est informé que SCALINGO le notifiera au plus vite si, selon lui, une instruction constitue une violation du RGPD ou d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres relatives à la protection des données.

Article 8. LOCALISATION DES DONNEES PERSONNELLES

Les Données personnelles sont stockées par SCALINGO dans des centres de données de la société OUTSCALE, localisés dans différents lieux en fonction de la région choisie par le Client lors de sa Commande de Services.

La région sélectionnée peut être osc-fr1 ou osc-secnum-fr1.

Pour la région osc-fr1. Les données sont stockées par SCALINGO dans des centres de données situés en FRANCE gérés par OUTSCALE dans sa région eu-west-2 (OUTSCALE DPO, 1 rue Royale, 319 bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud, personal-data@outscale.com). Les centres de données sont situés à : Paris-Pantin & Magny-les-Hameaux, France. Les services de stockage OOS d'OUTSCALE sont situés en France dans la région eu-west-2 d'OUTSCALE et sont fournis à SCALINGO pour les sauvegardes de bases de données et les sauvegardes de journaux.

Pour la région osc-secnum-fr1. Les données sont stockées par SCALINGO dans des centres de données situés en FRANCE gérés par OUTSCALE dans sa région cloudgouv-eu-west-1 (OUTSCALE DPO, 1 rue Royale, 319 bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud, personal-data@outscale.com). Les centres de données sont situés à : Paris-Pantin & Magny-les-Hameaux, France. Les services de stockage OOS d'OUTSCALE sont situés en France dans la région cloudgouv-eu-west-1 d'OUTSCALE et sont fournis à SCALINGO pour les sauvegardes de bases de données et les sauvegardes de journaux.

Article 9. Exercices des droits, requêtes et réclamations

SCALINGO a mis en place directement sur la Plateforme, les outils nécessaires pour permettre au Client de gérer seul et de manière autonome les demandes d'exercice de droits, requêtes et/ou réclamations de Personnes Concernées, d'Autorités de contrôle ou de tout autre organe réglementaire, dans les délais et conditions prévues par la Réglementation sur la protection des données.

Les droits des Personnes Concernées pouvant être exercés dans ce cadre sont détaillés à l'article 24 du présent Accord. Il comprend notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition, de portabilité, de retrait du consentement ainsi que le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente.

En tant que de besoin, SCALINGO assistera le Client qui en fait la demande, au travers du Support disponible sur le Plateforme.

SCALINGO fera le maximum pour mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées que le Client pourrait solliciter. Ces services supplémentaires feront le cas échéant l'objet d'un complément de prix séparé, ce que le Client reconnaît et accepte.

Article 10. Violation de Données personnelles

Si SCALINGO a connaissance d'une violation de Données personnelles, il informera le Client dans les meilleurs délais après avoir eu connaissance d'une telle violation et fournira toutes les informations nécessaires afin que le Client puisse apprécier la violation.

Conformément à l'Article 33 du RGPD, à moins que la violation n'entraîne aucun risque pour les droits et libertés des Personnes Concernées, le Client, en tant que Responsable du traitement, assumera la responsabilité de la notification à l'Autorité de contrôle et, si la violation est susceptible de causer un risque élevé pour leurs droits et libertés, aux personnes affectées, dans chaque État Membre concerné par la violation. Cette notification doit être effectuée sans retard injustifié et au plus tard soixante-douze (72) heures après que le Client ait eu connaissance d'une violation des Données personnelles.

Cette notification du Client à l'Autorité de contrôle doit :

- Décrire la nature de la violation des Données personnelles et inclure si possible les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées affectées, et les catégories et le nombre approximatif des dossiers de Données personnelles concernés ;
- Communiquer le nom, les coordonnées du délégué à la protection des données ou des autres contacts auprès desquels des informations complémentaires peuvent être obtenues ;
- Décrire les conséquences probables de la violation des Données personnelles ;

- Décrire les mesures prises ou proposées pour traiter la violation des Données personnelles, y compris les mesures pour atténuer leurs éventuels effets négatifs.

Article 11. Registre des activités de traitement

SCALINGO tient un registre des activités de traitement réalisées pour le compte du Client, identifiant pour lui-même et chacun de ses sous-traitants ultérieurs les activités de traitement effectuées pour le compte du Client, le lieu à partir duquel le service est rendu et les transferts éventuels de Données personnelles en dehors de l'Espace Économique Européen (EEE). Le registre tenu par SCALINGO documentera également, le cas échéant, la mise en œuvre de garanties appropriées pour assurer un niveau de protection adéquat, et toute autre information requise par la Réglementation sur la protection des données. Le registre sera accessible à tout moment aux autorités compétentes responsables de la protection des données.

Article 12. Sécurité et confidentialité des traitements

Les exigences générales de sécurité sont énoncées à l'ARTICLE 2. - ci-dessus.

En ce qui concerne la sécurité des Données personnelles traitées pour les besoins de l'exécution des Services, SCALINGO met en œuvre des mesures supplémentaires résultant de la Réglementation sur la protection des données. En particulier, SCALINGO s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

- L'assistance du Client dans la réalisation d'opérations d'anonymisation et/ou de pseudonymisation des Données personnelles en fournissant les fonctionnalités et outils appropriés inclus dans les Services ainsi que l'expertise nécessaire ;
- Assurer pendant toute la durée des traitements des Données personnelles un chiffrement de bout en bout robuste et sans faille des Données personnelles, tel que décrit plus amplement dans la PSSI mise à disposition du Client dans les conditions prévues aux CGS ;
- Assurer la protection adéquate des Données personnelles pour garantir leur confidentialité et prévenir les violations de Données personnelles et/ou minimiser les impacts en cas de violation de Données personnelles ;
- La mise en place d'outils et de processus spécifiques permettant la détection des violations de Données personnelles.
- La capacité de s'assurer que toute personne agissant sous l'autorité de SCALINGO qui pourrait avoir accès aux bases de Données personnelles pour les besoins de son activité, dans les conditions prévues aux CGS, ne réalise aucun autre traitement de celles-ci, sauf dans les cas expressément autorisés par le Client ;
- La suppression des Données personnelles à l'issue de la durée de conservation telle que définie par le Client ;
- La traçabilité des opérations (journaux) aux Données personnelles sur une durée de douze (12) mois ;
- Lorsque les traitements concernent l'Hébergement des Données personnelles de Santé (HDS), l'application des mesures de sécurité supplémentaires, conformément à l'annexe Hébergement de Données de Santé, jointe aux CGS lors de la signature électronique du présent document ou ultérieurement sur demande du Client si la souscription aux services HDS n'a pas été réalisée conjointement à la souscription des services de la plateforme de SCALINGO.

Article 13. Sous-traitants ultérieurs

En signant le présent DPA, le Client autorise expressément SCALINGO à sous-traiter l'exécution des tâches qui lui sont confiées et qui impliquent un traitement, en totalité ou en partie, de Données personnelles dans le cadre de l'exécution des Services.

SCALINGO s'engage à informer le Client de tout changement prévu concernant la désignation ou le remplacement d'un sous-traitant ultérieur et à donner au Client l'opportunité de contester ce changement par écrit dans un délai de huit (8) jours calendaires. Le Client ne pourra s'opposer au nouveau sous-traitant ultérieur pour les Services que pour les motifs suivants : (i) le nouveau sous-traitant ultérieur est un concurrent direct du Client ; (ii) le nouveau sous-traitant ultérieur est engagé dans un litige en cours avec le Client ; (iii) le Client estime légitimement et justifie de manière motivée que le nouveau sous-traitant ultérieur ne respecte pas la Réglementation sur la protection des données; (iv) le remplacement du sous-traitant aboutirait à une réduction des mesures de sécurité existantes.

En toute hypothèse, SCALINGO garantit que tout sous-traitant ultérieur qu'il désigne offre des garanties suffisantes pour mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que les traitements qu'il opère répondent aux prescriptions et exigences fixées dans le présent DPA et, plus généralement, la Réglementation sur la protection des données.

Le traitement par un sous-traitant ultérieur est régi par un contrat entre SCALINGO et le sous-traitant ultérieur qui énonce les mêmes droits et obligations que ceux énoncés dans les présentes, dans la mesure applicable, incluant notamment l'obligation d'assurer la sécurité des traitements, la protection des Données personnelles et le droit d'audit. SCALINGO s'assurera régulièrement, notamment par des audits, de la conformité de ses propres sous-traitants ultérieurs aux obligations susmentionnées.

SCALINGO tient à jour une liste des sous-traitants ultérieurs précisant (i) leur nom et leurs coordonnées, ainsi que (ii) la nature des tâches qui leur sont confiées, (iii) le lieu du traitement et (iv) les dates des audits précédents.

En tout état de cause, SCALINGO reste pleinement responsable vis-à-vis du Client de l'exécution des obligations de ses sous-traitants ultérieurs.

A la date de signature du DPA, les sous-traitants ultérieurs désignés par SCALINGO sont :

Nom	Contact	Finalités du traitement	Base légale du traitement	Catégories de données traitées	Localisation	Transferts hors UE
OUTSCALE	1 rue Royale 92210 SAINT- CLOUD	Hébergement des bases de données	Exécution du contrat conclu entre SCALINGO et ce prestataire	Toutes les bases de données du Client hébergées par SCALINGO dans le cadre de la souscription aux Services	Cf ARTICLE 8.	N/A (aucun transfert)

Article 14. Documentation et audits

SCALINGO fournira au Client, sous réserve d'obligations de confidentialité, toutes les informations nécessaires pour démontrer sa conformité aux obligations de la Réglementation sur la protection des données.

Afin de contrôler la conformité de SCALINGO à la Réglementation précitée, SCALINGO permettra la réalisation d'audits, conduits par le Client ou un auditeur indépendant nommé par le Client, sous réserve que cet auditeur ne concurrence pas les activités de SCALINGO, et dans la limite d'un audit par an.

Pour demander un audit, le Client devra soumettre un plan d'audit détaillé au moins quatre (4) semaines avant la date d'audit proposée, décrivant la portée, la durée et la date de début proposées de l'audit. SCALINGO examinera le plan d'audit et informera le Client de toute préoccupation ou question (par exemple, toute demande d'informations susceptible de contrevenir aux politiques de sécurité et de confidentialité de SCALINGO).

Les Parties reconnaissent que tous les rapports et informations obtenus pendant cet audit sont des informations confidentielles dont la divulgation constitue un manquement contractuel grave.

L'audit ne peut être réalisé que pendant les horaires d'ouverture de SCALINGO et de manière à ne pas perturber son activité. L'audit n'inclut pas d'accès aux systèmes, informations ou données qui ne sont pas liés aux traitements de Données personnelles opérés par le Client au travers de la Plateforme. De plus, les accès à ces systèmes ne doivent concerner que les parties spécifiquement dédiées au Client, à l'exclusion des espaces mutualisés. Sur demande expresse adressée par le Client dans le cadre de l'audit, les rapports d'audits de certification et tests d'intrusion externes et internes réalisés seront consultables sur site chez SCALINGO.

Le Client supportera tous les coûts engagés par l'audit, y compris mais sans limitation les frais de l'auditeur et remboursera SCALINGO de tous les coûts et dépenses encourus par cet audit, y compris le temps dédié à l'audit, en fonction du taux horaire moyen du personnel de SCALINGO qui a collaboré à l'audit.

Article 15. Restitution des données et suppression

SCALINGO permet au Client d'habiliter un ou plusieurs Utilisateurs qui disposeront d'une fonctionnalité d'export, à tout moment, de tout ou partie des Données, dont les Données personnelles, traitées au travers de la Plateforme, directement depuis le Compte, aux formats des outils standards du marché.

Au terme du Contrat, SCALINGO s'engage à supprimer les Données de ses systèmes dans les conditions prévues à l'article 10 des CGS.

Article 16. Engagements du Client

En tant que Responsable du Traitement, le Client doit s'assurer que les Utilisateurs et Personnes Concernées ont été informés du traitement de leurs Données personnelles aux fins précisées dans le présent DPA et ont donné leur consentement, lorsque celui-ci est requis. Le Client garantit SCALINGO à ce titre du respect de la Réglementation sur la protection des données (incluant notamment une information complète, intelligible et facilement accessible des Personnes Concernées ; une base de traitement appropriée ; et le respect de toutes les procédures et formalités requises, telle que la réalisation d'une analyse d'impact si applicable, etc.).

Le Client est seul responsable du choix des Services et s'assure qu'ils ont les caractéristiques souhaitées pour opérer ses activités et traitements de Données personnelles. A ce titre, il appartient au Client de prendre toutes les mesures de sécurité et assurances nécessaires pour protéger les Données personnelles qu'il traite au travers de la Plateforme, appropriées aux risques encourus, du fait des traitements, sur les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.

Si le Client agit en tant que Sous-traitant d'un tiers Responsable du traitement, le Client garantit SCALINGO

- (i) avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires pour conclure le présent DPA ;
- (ii) que le contrat conclu avec le Responsable de Traitement est en adéquation avec le présent DPA ;
- (iii) que les instructions données à SCALINGO sont conformes aux instructions du Responsable de Traitement ;
- (iv) qu'il reste entièrement responsable envers SCALINGO de la bonne exécution des obligations du Responsable du traitement conformément au présent DPA.

Article 17. Garanties du Client

Le Client garantit qu'il a obtenu et maintiendra tous les consentements et/ou déclarations/ autorisations nécessaires pour Traiter de manière licite les Données personnelles des Utilisateurs et des Personnes Concernées et plus généralement, exécuter le présent DPA. Le Client indemniserà et garantira SCALINGO de toute réclamation ou action d'un Utilisateur ou Personne concernée relativement à la protection de leurs Données personnelles.

Article 18. Responsabilité

Il est rappelé que SCALINGO est soumise à une obligation de moyens dans la fourniture de la Plateforme et de Services au Client. La responsabilité de SCALINGO à l'égard du Client ne pourra être recherchée, conformément à l'article 15 des CGS, qu'en cas de dommage direct subi par le Client trouvant sa cause dans un manquement contractuel prouvé de SCALINGO commis dans ou à l'occasion de l'exécution de ses obligations.

En tout état de cause, la responsabilité de SCALINGO sera plafonnée, toutes causes confondues, au montant des règlements effectués par ce dernier au titre des douze (12) derniers mois du Contrat. Il est précisé qu'en cas de perte ou de détérioration des Données, et si cette perte ou détérioration est exclusivement imputable à SCALINGO, la responsabilité de SCALINGO sera limitée à la réinstallation de la dernière sauvegarde effectuée.

Sans préjudice de ce qui précède, le Client reconnaît et accepte expressément que la responsabilité de SCALINGO ne pourra en aucun cas être engagée au titre des traitements de Données personnelles opérés par le Client au travers de la Plateforme. Le Client, Responsable de traitement, est seul responsable vis-à-vis des tiers, du respect de la Réglementation sur la protection des données et garantit SCALINGO contre toute action, réclamation ou recours de tiers (personnes concernées, Autorités de contrôle ou autre tiers) à ce titre.

En application de l'article 82 du RGPD, il est rappelé que la responsabilité de SCALINGO, Sous-traitant du Client, est strictement limitée aux obligations contractuelles prises dans le cadre du DPA, SCALINGO excluant toute responsabilité étendue à ce titre. Si les deux Parties venaient à être conjointement déclarées responsable d'un dommage causé à une personne concernée du fait du traitement de ses Données personnelles au travers de la Plateforme, SCALINGO ne pourra être tenue de réparer le dommage qu'au prorata de sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du Client.

PARTIE III -- TRAITEMENTS DE DONNÉES PERSONNELLES POUR LESQUELS SCALINGO EST RESPONSABLE DE TRAITEMENT

Article 19. Identification des activités de traitements

SCALINGO traite les Données personnelles suivantes, en tant que **responsable de traitement** :

Personne concernée	Finalité du traitement	Base légale	Catégories de données traitées	Durée de conservation
Contact Client, souscripteur des Services ; Contact DPO du Client ; Contact HDS du Client (1)	Gestion de la relation client	Exécution du Contrat	Nom, prénom ; Adresse email ; Titre du poste ou fonction ; Numéro de téléphone ; Adresse postale de la société	Durée du Contrat + archivage : 5 ans (prescription légale en matière contractuelle)
Contact Client, souscripteur des Services	Facturation	Exécution du Contrat et obligation légale	Nom, prénom	10 ans à compter de l'émission de la facture
Utilisateur	Création de compte & Accès au compte	Exécution du Contrat	Nom, prénom ; Adresse email ; Nom d'utilisateur	Durée du Contrat + archivage : 5 ans (prescription légale en matière contractuelle)
Utilisateur	Support, assistance, onboarding	Exécution du Contrat	Nom, prénom ; Adresse email ; Nom d'utilisateur ; Titre du poste ou fonction ; Logs d'activité ; Informations relatives au déploiement et au statut des applications hébergées ; Toutes données que l'Utilisateur pourrait communiquer dans le cadre du support	Durée du Contrat + archivage : 1 an à compter de la fermeture du compte, de la dernière activité enregistrée ou du dernier contact avec le client
Utilisateur	Respect des obligations légales	Obligation légale	Logs d'activité ; Adresse IP	1 an ; en cas de découverte d'une infraction pendant ce délai, durée de la prescription pénale applicable à l'infraction.
Utilisateur	Prévention et détection des	Intérêts légitimes	Nom, prénom ; Adresse email ; Titre du poste ou	Durée du Contrat + archivage : 1 an à

Personne concernée	Finalité du traitement	Base légale	Catégories de données traitées	Durée de conservation
	fraudes, logiciels malveillants et gestion des incidents de sécurité		fonction ; Logs d'activité ; Adresse IP	compter de la fermeture du compte, de la dernière activité enregistrée ou du dernier contact avec le client
Utilisateur	Fidélisation (communication des offres de Scalingo, proposition de nouveaux services), Amélioration de l'expérience utilisateur	Intérêts légitimes ; Consentement (en ce qui concerne les flux d'informations comme la Newsletter)	Nom et prénom ; Adresse email ; Nom d'utilisateur, Titre du poste ou fonction ; Logs d'activité ; Identifiant GitHub de l'utilisateur ; Informations relatives aux parrainages	Durée du Contrat
Prospects et Abonnés aux communications	Prospection commerciale de SCALINGO	Consentement	Nom et prénom ; Adresse email ; Titre du poste ou fonction ; Numéro de téléphone ; Identifiant GitHub de l'utilisateur	Durée du consentement
Tout individu dont les Données personnelles sont traitées par SCALINGO dans le cadre d'une relation d'accompagnement ou de support contractuel	Accompagnement commercial, support client	Exécution du Contrat	Toutes Données personnelles contenues dans les informations communiquées dans le cadre de l'accompagnement commercial et/ou du support	Durée du Contrat ou date de l'exercice de droit + 30 jours (délai de restitution des données avant suppression) ou toute autre durée de rétention inférieure sollicitée par le Client

(1) Point de contact en mesure de désigner un professionnel de santé

Le Client est informé que les Données personnelles collectées font l'objet d'un traitement ultérieur par SCALINGO, pour permettre d'améliorer les fonctionnalités et performances de la Plateforme et des Services et de réaliser des statistiques. Conformément à la Réglementation sur la protection des données, SCALINGO s'engage à ce que les résultats statistiques ne contiennent aucune donnée personnelle mais uniquement des données agrégées anonymes. SCALINGO sera libre d'utiliser ces résultats statistiques pour des publications institutionnelles concernant ses produits, services, et activités et à des fins marketing.

Article 20. Identification des sous-traitants de SCALINGO

Pour les besoins de l'exécution du Contrat, SCALINGO fait appel à des prestataires tiers, agissant en tant que Sous-traitants de SCALINGO, au sens de la Réglementation sur la protection des données, sur instructions de SCALINGO, dans les conditions contractuelles signées avec SCALINGO qui ne peuvent déroger aux présentes et qui sont conformes à la Réglementation sur la protection des données.

SCALINGO se réserve le droit de faire appel à tout autre Sous-traitant de son choix et/ou changer de Sous-traitant, à tout moment. Une information sera donnée à cet effet au Client, dans les meilleurs délais.

En tout état de cause, SCALINGO s'assure que tout Sous-traitant auquel elle fait appel, offre des garanties suffisantes pour mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que les traitements qu'il opère pour le compte de SCALINGO répondent aux prescriptions et exigences fixées dans le présent DPA et, plus généralement, la Réglementation sur la protection des données

A la date de signature du Contrat, les Sous-traitants de SCALINGO sont :

Nom	Contact	Finalités du traitement	Base légale	Catégories de données traitées	Localisation	Transferts hors UE	Mesures de sécurité en cas de transfert
BREVO	7 rue de Madrid, 75008 Paris	Envoi de mail	Exécution du contrat	Nom, prénom, adresse email professionnel de l'Utilisateur	EU	Non	N/A
CLOUDFLARE (contrats sur mesure et/ou demande spécifique client)	101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, USA	CDN, WAF, Anti-DDOS	Exécution du contrat sur mesure et/ou demande spécifique client ; Intérêt légitime de SCALINGO	- Adresses IP - Métadonnées HTTP - Données de performances analytiques des serveurs - Données comportementales pour les fonctions anti-DDOS (schémas de requêtes) - Données de trafic	Monde	Oui	EU-U.S. Data Privacy Framework
INTERCOM	55 2nd Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94105	Support Utilisateur (chat du support, automatisation des emails)	Exécution du Contrat	Nom, prénom, adresse email professionnel de l'Utilisateur ; Société, poste, localisation ; Données de connexion (Date de première connexion, date d'authentification, date de dernier contact, date de dernière ouverture d'email, langue du navigateur, version du navigateur, système d'exploitation) ; Données de localisation (Géolocalisation de l'IP, fuseau horaire).	USA	Oui	EU Standard Contractual Clauses (Juin 2021) / EU-U.S. Data Privacy Framework
PAYPAL	21 rue de la banque, 75002	Prestation de services de paiement	Exécution du Contrat ; obligation	Coordonnées du Client et Données bancaires du	USA	Oui	EU Standard Contractual

Nom	Contact	Finalités du traitement	Base légale	Catégories de données traitées	Localisation	Transferts hors UE	Mesures de sécurité en cas de transfert
	PARIS, FRANCE		légale (réglementation LCB-FT : contrôles antifraude et gestion des litiges dans le cadre de transactions)	Client qui utilise le service PAYPAL lors de l'achat de crédits pré-payés			Clauses (Juin 2021)
PIPEDRIVE	Mustamäe tee 3a, 10615 Tallinn, Harju maakond, ESTONIE	Gestion de la relation client, Support utilisateur et on-boarding, Facturation, Communication des offres de Scalingo	Exécution du contrat, Intérêt légitime de SCALINGO, Obligations légales de SCALINGO	Toutes Données Personnelles qui pourraient être communiquées, et notamment : - Informations utilisateur : nom complet, nom d'utilisateur, adresse(s) email, fonction, nom d'entreprise, ID GitHub, ID Scalingo, URL profil LinkedIn ; - Données transactionnelles : historique et statistiques d'achat ; - Informations et profil de facturation - Données d'utilisation de la plateforme ; logs liés à l'utilisation de fonctionnalités et services ; informations relatives aux applications ; Statut des services complémentaires - Statut utilisateur et compte - Informations support et communication ; historique d'interactions via le système de messagerie interne à la plateforme ; statut	EU	Oui	EU Standard Contractual Clauses (Juin 2021)

Nom	Contact	Finalités du traitement	Base légale	Catégories de données traitées	Localisation	Transferts hors UE	Mesures de sécurité en cas de transfert
				d'inscription marketing			
OUTSCALE	1 rue Royale 92210 SAINT-CLOUD	Services d'hébergement	Exécution du Contrat	Toutes les bases de données	Cf ARTICLE 8.	Non	N/A
STRIPE	C/O A & L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin D01 H104, Ireland	Prestataire de services de paiement	Exécution du Contrat ; obligation légale (réglementation LCB-FT : contrôles antifraude et gestion des litiges dans le cadre de transactions)	Coordonnées du Client et Données bancaires du Client qui utilise le service STRIPE lors du paiement par carte bancaire ou prélèvement SEPA	EU	Oui	EU Standard Contractual Clauses (Juin 2021)
SURFE	17 allée des Gassets 77700 Serris, FRANCE	Intermédiaire de prospection, enrichissement base de donnée CRM depuis LinkedIn	Intérêt légitime de SCALINGO	- Informations utilisateur : nom complet, nom d'utilisateur, adresse(s) email, fonction, nom d'entreprise, URL profil LinkedIn	EU	Non	N/A

Article 21. Identification des destinataires des Données personnelles traitées

Outre les Sous-traitants précités, SCALINGO peut être amenée à communiquer les Données personnelles qu'elle traite aux catégories de destinataires suivants :

- Membres du personnel de SCALINGO : pour l'exercice de leurs fonctions, aux fins strictement nécessaires à la réalisation des Services conformément au Contrat ;
- Cabinet d'expertise comptable : pour la gestion de la comptabilité de SCALINGO ;
- Commissaire aux comptes : pour la certification des comptes annuels ;
- Autorités administratives et/ou judiciaires : en cas de contrôle de la société et/ou de litige impliquant le Client. Dans ce dernier cas, SCALINGO fera ses meilleurs efforts pour donner au Client un préavis raisonnable et lui permettre de solliciter toute ordonnance de protection ou autre recours approprié, sauf si SCALINGO en est interdit par la loi ou par l'autorité concernée.

Article 22. Engagements de SCALINGO

SCALINGO s'engage à traiter les Données personnelles du Client et des Utilisateurs dans le strict respect de la Réglementation sur la protection des données. À cette fin, SCALINGO met en œuvre et maintient des mesures de sécurité de la Plateforme et plus généralement, de son système informatique, conformes à la Réglementation précitée, tel que cela est plus amplement précisé dans l'ARTICLE 2. - ci-dessus.

Les Données personnelles sont strictement confidentielles et destinées exclusivement à SCALINGO, qui s'interdit d'exploiter les Données personnelles à d'autres fins que celles prévues ci-avant. Seuls les destinataires mentionnés à l'ARTICLE 21. - ci-avant pourront avoir communication des Données personnelles, aux seules fins d'exercice de leurs missions.

SCALINGO s'engage à conserver les Données personnelles traitées pendant la durée de conservation mentionnée dans le tableau d'identification des traitements à l'ARTICLE 19. - .

Article 23. Transferts de données hors de l'Espace Économique Européen

Le Client reconnaît expressément que certains Sous-traitants, mentionnés à l'ARTICLE 20. - ci-avant, sont des sociétés affiliées de groupes étrangers localisés en dehors de l'Espace Economique Européen. Dès lors, des Données personnelles pourraient être transférées en dehors de l'EEE pour des raisons techniques (ex. gestion des plateformes, remote maintenance, etc.) ou du fait d'une requête légale ou réglementaire. SCALINGO notifiera le Client dans les meilleurs délais si une telle requête était formulée et ne transmettra les Données personnelles aux autorités que sur accord express du Client. Si une telle notification n'est pas autorisée (préservation de la confidentialité ou d'une investigation judiciaire), SCALINGO notifiera le Client dès qu'il sera légalement autorisé à le faire.

En dehors de ces cas, SCALINGO s'engage à prendre toutes les mesures légales reconnues comme appropriées par la Réglementation sur la protection des données pour contrôler le transfert concerné et assurer qu'il réponde aux exigences de la Réglementation précitée.

Article 24. Droits des personnes concernées

Le Client et chaque Utilisateur dispose des droits suivants sur ses Données personnelles :

- **Droit d'accès** : obtenir la confirmation du traitement de ses Données personnelles ainsi qu'un certain nombre d'informations sur les traitements ;
- **Droit de rectification** : obtenir la rectification de ses Données personnelles lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes ;
- **Droit à l'effacement** : dans les conditions prévues à l'article 17 du RGPD, obtenir l'effacement de ses Données personnelles lorsqu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou que le Client ou l'Utilisateur s'oppose au traitement de ses Données personnelles ;
- **Droit à la limitation du traitement** : obtenir la limitation du traitement de ses Données personnelles lorsque le Client ou l'Utilisateur conteste l'exactitude des données, lorsque le délai de conservation des Données personnelles est arrivé à son terme mais que le Client ou l'Utilisateur a encore besoin de conserver ces Données personnelles pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice, ou si le Client ou l'Utilisateur s'est opposé au traitement ;

- **Droit à la portabilité** : obtenir la communication des Données personnelles que le Client ou l'Utilisateur a communiquées à SCALINGO dans un format lisible, ou demander à SCALINGO qu'elle transmette les Données personnelles que le Client ou l'Utilisateur a communiquées à un autre responsable de traitement ;
- **Droit d'opposition** : dans les conditions de l'article 21 du RGPD, s'opposer à tout moment, pour des motifs tenant à sa situation personnelle, au traitement de ses Données personnelles, notamment dans le cas où cette opposition concerne de la prospection commerciale, y compris le profilage ;
- **Retrait du consentement** : retirer son consentement au traitement futur de ses Données personnelles par SCALINGO, lorsque le traitement est fondé sur le consentement ;
- **Droit d'introduire une réclamation** : introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (« **CNIL** ») s'il considère que le traitement opéré par SCALINGO constitue une violation de ses Données personnelles. Les services de la CNIL peuvent être contactés :
 - Par téléphone : 01 53 73 22 22 ;
 - Via un formulaire en ligne disponible ici : <https://www.cnil.fr/webform/nous-contacter>

Les droits du Client et des Utilisateurs sur leurs Données personnelles peuvent être exercés à tout moment auprès de SCALINGO par email à l'adresse suivante : dpo@scalingo.com.

Article 25. Sort des données au terme du contrat

Le Client, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs Utilisateurs habilités, est libre d'exporter à tout moment, directement depuis son Compte sur la Plateforme, les Données personnelles des Utilisateurs, aux formats des outils standards du marché.

Au terme du Contrat, pour quelque cause que ce soit, SCALINGO archivera les Données personnelles du Client et des Utilisateurs dans un environnement sécurisé conforme à la Réglementation sur la protection des données, pendant la durée légale de prescription applicable, aux fins de preuve pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une procédure administrative ou extrajudiciaire.